

أهم الفروق في العلوم الإسلامية

ربط كل انحراف بالوسيلة التي يمكن أن تعالجه

1- الجهل بأصول العقيدة ومعانيها	- مناقشة الانحرافات، إثارة العقل والوجدان.
2- التقليد الأعمى للموروثات	- مناقشة الانحرافات، إثارة العقل والوجدان.
3- التعصب والغلو في الدين	- مناقشة الانحرافات.
4- الغفلة عن تدبر الآيات الكونية والقرآنية	- إثارة العقل والوجدان.
5- الانغماس في الملذات والشهوات	- التذكير بمراقبة الله تعالى لخلقه، رسم صور الكافرين المنفرة.

بين اليهودية والنصرانية والإسلام

اليهودية	النصرانية	الإسلام
إله «يهوه»، عبدوا العجل والحية والحمل...	مكون من ثلاثة أقانيم: «الأب، الابن، روح القدس»	الله الواحد الأحد
الكتاب المقدس (التناخ) + التلمود	الكتاب المقدس + التقليد الكنسي	القرآن الكريم
موسى - عليه السلام -	عيسى - عليه السلام -	محمد ﷺ
بني إسرائيل	بني إسرائيل	إلى كافة الناس
محرفة	محرفة	محفوظة بحفظ الله
هل نسبوا الولد إلى الله؟	عيسى ابن الله	تنزه عن اتخاذ الولد {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}

بين المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية

المقاصد الضرورية	المقاصد الحاجية	المقاصد التحسينية
- تقوم عليها حياة الناس. - انعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك. - مرتبتها الأولى.	- جاءت للتوسعة ورفع الحرج. - انعدامها يؤدي إلى المشقة والحرج. - مرتبتها الثانية.	- جاءت لتجميل أحوال الناس وتصرفاتهم. - بانعدامها يُفقد جمال الأحوال والتصرفات. - مرتبتها الثالثة.

بين الانحراف والجريمة

المفهوم	الانحراف	الجريمة
المفهوم	كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير المجتمع	محظورات شرعية رَجَرَ الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير
الآثار	انتهاك للأعراف والعادات الاجتماعية	انتهاك للقوانين والنصوص
اعتباره جريمة	قد يكون الانحراف إجرامياً	الجريمة دائماً جناية في طبيعتها
المثال	عقوق الوالدين	السرقه / القتل العمد
العقوبة	ليس له عقوبة مقدرة إذن: تعزير	يعاقب عليها بحد أو قصاص أو تعزير

بين الحد والقصاص والتعزير

مقدارها	الحد	القصاص	التعزير
مقدارها	عقوبة مقدرة شرعاً	عقوبة بالمثل مقدرة شرعاً	عقوبة غير مقدرة شرعاً
الحق	حق لله تعالى	حق للعبد	حق لله وللعبء (على حسب الجريمة)
الاجتهاد	لا اجتهاد فيها	لا اجتهاد فيه	يجوز فيه الاجتهاد (للقاضي)
تجب على	على المكلف	على المكلف	لا يشترط التكليف فالصبي يعزر
العفو فيها	لا يجوز العفو فلا تقبل فيها الشفاعة	يجوز العفو وطلب الدية وتجوز فيها الشفاعة	يمكن العفو (حسب الجريمة) وتجوز فيه الشفاعة
عددها	محدد	محدد	غير محدد (أوسع العقوبات)
المثال	السرقه	القتل أو الضرب العمد	الربا / الرشوة

بين العدل والمساواة

العدل	المساواة
العدل إعطاء كل ذي حق حقه (الإنصاف)	المساواة هي عدم التفريق بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء في تطبيق أحكام الحدود.
العدل يشمل التسوية والتفريق	أما المساواة فتشمل على التسوية فقط
العدل أشمل من المساواة وضابط لها.	المساواة هي الغاية المرجوة من العدل.
يأمر الله تعالى في كتابه بالعدل	في حين المساواة منفية في بعض المواضع (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ)
العدل خلق وقيمة	المساواة هدف.
العدل واجب مطلق	المساواة واجبة وليست مطلقة
الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في التكاليف لا العدل في القوامة وغيرها.	

بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة

الشفاعة المحمودة	الشفاعة المذمومة
- مستحبة. - تكون لإحقاق حق أو إبطال باطل. - يؤجر صاحبها.	- محرمة. - تكون لإسقاط حد من حدود الله تعالى، أو لإبطال حق و إحقاق باطل. - يؤثم صاحبها.

بين القصاص والدية

القصاص	الدية
- يكون في العمد فقط. - عقوبة أصلية. - عقوبة بدنية.	- تكون في الخطأ وعند التنازل عن القصاص. - عقوبة أصلية في الخطأ وبديلة عند التنازل عن القصاص. - عقوبة مالية.

الفرق بين الإجماع والقياس

الإجماع	القياس
- حقيقته اتفاق العلماء. - يكشف الحكم. - يكون من الجماعة.	- حقيقته مساواة أمر بأمر آخر لعله جامعة. - يُنشئ الحكم. - يكون من الواحد والجماعة.

الفرق بين القياس والمصلحة المرسلة

القياس	المصلحة المرسلة
- لا نظير لها في الشريعة. - لم يقم الدليل لا على اعتباره ولا إلغائه.	- مختلف فيها. - لا نظير لها في الشريعة. - لم يقم الدليل لا على اعتباره ولا إلغائه.

الفرق بين الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة

الإجماع	القياس	المصلحة المرسلة
- الاتفاق على حكم شرعي عملي. - لم يقع إلا بعد وفاة النبي ﷺ. - مصدر أصلي متفق عليه مرتبته الثالثة. - قطعي الثبوت وهو حجة يجب العمل به. - يكون فيه أكثر من مجتهد.	- إحقاق حكم الأصل بالفرع. - وقع في حياته ﷺ. - مصدر أصلي متفق عليه مرتبته الرابعة. - ظني الثبوت. - يصح من مجتهد واحد.	- استنباط حكم بناء على مصلحة. - وجدت في حياته ﷺ. - مصدر تبغي مختلف فيه مرتبته الخامسة. - ظني الثبوت. - تصح من مجتهد واحد.

بين الوقف والصدقة

الوقف	الصدقة
- يُحبس الأصل وتُسبَّل المنفعة. - لا يجوز التصرف فيه بالبيع وغيره. - يكون فيما يبقى نفعه؛ كأرض، بئر... - منفعته لعموم المسلمين. - يستمر أجره حتى بعد الموت.	- تمليك للأصل والمنفعة. - يجوز لمن تُصدق عليه التصرف فيها كيف شاء. - تكون في أي فعل خيري، كالصدق بالطعام وسقي الماء، سواء بقي نفعه أو لم يبق. - المنفعة تكون لمن تُصدق عليه. - لا يستمر أجرها وإنما الأجر على حسبها.

بين الوقف والوصية

الوقف	الوصية
- يحبس أصله ويستفاد من منافعه لمن وقف له. - لا يشترط موت الواقف للاستفادة من الوقف. - لا تحديد لكثيره. - يجوز للوارث. - لا يصح بيع الوقف أو هبته ونحوهما. - عقد لازم لا يصح الرجوع فيه.	- انتقال للأصل والمنفعة للموصى له. - يشترط موت الموصي؛ لأنها تضاف لما بعد الموت. - تكون في حدود الثلث فقط؛ إلا إذا أجازها الورثة. - لا تجوز لوارث؛ إلا إذا أجازها الورثة. - يصح للموصى له بيع أو هبة ما تملك بالوصية. - يصح للموصي الرجوع فيها؛ لأنها لا تجب إلا بعد الموت.

بين الميراث والوصية

الحكم	الميراث	الوصية
واجب	مستحبة	
المقدار	مقدر بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا	مقدرة بالثلث إلا إذا أجازها الورثة
جهة الاستحقاق	محددون شرعا	لغير الوارث

بين الوقف والميراث والهبة

الوقف	الميراث	الهبة
- مستحب. - يكون للورثة (وقف أهلي) ولغير الورثة. - يكون في حياة الواقف. - لا يصح بيع الوقف أو هبته ونحوهما. - حبس للأصل وتسبيل للمنفعة. - لا حد لأكثره أو أقله.	- واجب (من حيث التقسيم). - لا يكون إلا للورثة. - لا يكون إلا بعد موت المورث. - يجوز بيع الإرث وهبته ونحوهما. - انتقال للأصل والمنفعة معاً. - له أنصبة محددة شرعاً لا تتغير.	- مستحبة. - تكون للورثة ولغير الورثة. - تكون في حياة الواهب. - يجوز بيعها ونحو ذلك. - ينتقل الأصل والمنفعة. - لا حد لأقلها أو أكثرها.

بين الوقف والميراث

الميراث	الوقف	التعريف
لغة: انتقال الشيء من شخص لآخر. اصطلاحاً: انتقال الملكية من الميت لورثته الأحياء سواء كان مالا أو حقوقاً تقبل الميراث	لغة: الحبس. اصطلاحاً: حبس الأصل وتسبيل الثمرة	
واجب	مستحب	الحكم
يشترط العدل	لا يشترط العدل	العدل
/	الأجر في الحياة ويستمر بعد الموت	الجزاء

بين ربا الديون وربا البيوع

ربا البيوع	ربا الديون
يكون في البديلين إما متجانسين أو غير متجانسين، بزيادة أو بغير زيادة حالاً أو مؤجلاً (فضل ونسيئة)	الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن مقابل التأجيل
يكون في الأصناف الستة وما يقاس عليها	يكون في كل الأموال
محرم بالسنة (حديث عبادة بن الصامت)	محرم بالقرآن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً»
له قسمان (ربا الفضل وربا النسيئة)	يسمى ربا الجاهلية
يكون في المبادلات والبيوع	متعلق بالقرض والدين
مثاله: - ربا الفضل: بيع 100 غ ذهب أصفر بـ 150 غ ذهب أبيض حالاً - ربا النسيئة: بيع 100 أورو بـ 24000 دج بعد أسبوع	مثاله: قرض 10000 دج على أن يردها 15000 دج بعد شهر

بين ربا الفضل وربا النسيئة

ربا الفضل	ربا النسيئة
- يكون في متحد الجنس فقط. - علته؛ الاقتيات والادخار في الطعام، والتمنية في النقد. - يكون يبدأ بيد مع الزيادة في الجنس الواحد. - يشترط لاجتنابه المساواة. - لا تجوز الزيادة في أحد البديلين على الآخر.	- لا يشترط اتحاد الجنس. - علته المطعومية في الطعام، والتمنية في النقد. - يكون إلى أجل سواء وجدت الزيادة أم لا. - يشترط لاجتنابه الفورية. - لا يجوز التأخير في الاستلام.

بين التقسيط والمرابحة والصرف

التقسيط	المرابحة	الصرف
- لا يجوز تأخير المبيع. - عقد على مبيع حالاً بثمن مؤجل عبر أقساط. - لا يشترط العلم بالثمن الأول ونسبة الربح..	- يجوز تأخير المبيع. - بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم. - يشترط العلم بالثمن الأول وقيمة الربح..	- لا يجوز تأخير المبيع. - بيع النقد بجنسه أو بغير جنسه. - لا يشترط العلم بالثمن الأول ولا بقيمة الربح.

بين الكفالة والتبني

التبني	الكفالة	
يلحق النسب بالتبني (غير أبيه)	لا يلحق الطفل بالمكفول	النسب
حرام	مستحبة	الحكم
يؤدي إلى اختلاط الأنساب	تحفظ الأنساب من الاختلاط	الحفاظ على الأنساب
له الحق في الميراث وهذا غير شرعي	ليس له الحق في الميراث	الميراث
جهنم	الجنة	جزاؤه
الاضطرابات والعقد النفسية	التوازن النفسي والثقة	

بين النسب والتبني والكفالة

النسب	التبني	الكفالة
- واجب. - إحقاق الولد بأبيه. - به تحفظ الأنساب والحقوق. - يثبت به الحق في الميراث.	- حرام. - يستحق الإثم والعقاب. - إدعاء البنوة. - سبب في اختلاط الأنساب وضياع الحقوق. - لا يثبت به الحق في الميراث.	- مستحب. - الأجر والثواب. - التزام وضم ورعاية للولد. - تصان الحقوق ولا تختلط بها الأنساب. - لا يثبت بها الميراث وتجوز الوصية.

بين التعاون والتكافل

التعاون	التكافل
- لا يكون إلا بوجود عدة أفراد. - يشمل الجانب المادي والبدني. - لا يشترط وجود القرابة بين المتعاونين. - يكون بين الجميع؛ القوي والضعيف، والغني والفقير، وبين الفقير والفقير، والضعيف والضعيف.	- يمكن أن يقوم به فرد واحد. - يكون مادياً ومعنوياً. - يكون في الأسرة والمجتمع. - يكون من القوي للضعيف، ومن الغني للفقير.